委托服务合同

合同编号：_____

甲方：北京百得利体验科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01E4PN2M

地址：北京市海淀区五孔桥35号27号楼二层

法定代表人：刘阳

乙方：宁家(北京)汽车服务有限公司

统一社会信用代码：91110107MAD88A6FXJ

地址：北京市大兴区金盛大街2号院12号楼4层401-13(集群注册)

法定代表人：张祥英

经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方承接宁德时代电池维修业务。为明确双方权利义务，并确保工作顺利完成，双方协商一致，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

第一条　服务事项及期限

甲方委托乙方服务的范围：乙方按照**双方书面确认的检测项目清单、技术标准及要求**进行检修服务工作。

3.本合同期限： 自【2026】年【2 】月【10 】 日至【 2027】年【 2】月【10】日。

第二条　双方的权利义务

若双方合作经营活动中，一方有违反国家法律、法规、政策、泄露商业机密等行为，守约方有权单方面解除合同，并要求违约方对造成的所有直接损失进行赔偿。

一、甲方权利义务

1. 甲方在开展委托服务工作中，应及时配合乙方提供信息数据及产品确认等服务。

二、乙方权利义务

1． 乙方有义务确保所有工作按照检测标准按质、按量、按时等约定完成工作。

第三条　服务费用结算与支付

1. 甲方确认报价无误单同时结算。

4. 乙方保证开具正规的维修费税率为13%增值税发票给甲方。

5. 乙方收款账户信息：

开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行

户名：宁家(北京)汽车服务有限公司

账号：11050161610000000322

第四条　违约责任

1. 在合同期限届满前，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更、解除或退出本合同；

2. 当事人任一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行，导致合同目的根本不能实现的，另一方有权单方解除合同；

3. 任一方违反合同约定导致守约方损失的，违约方应负责赔偿；

4.若乙方个人原因给甲方造成损失，按责任划分赔偿甲方损失，若甲方因此受第三方追责，甲方可向乙方追偿。**若因甲方原因（包括但不限于提供资料错误、产品本身质量问题、配合不当等）给甲方自身或第三方造成损失，责任由甲方自行承担，与乙方无关；若甲方因此被第三方追责导致乙方遭受损失（包括但不限于赔偿款、律师费、诉讼费等），乙方有权向甲方全额追偿。**

5.争议发生时，败诉方须负担胜诉方为主张自身合法权益而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费、公证费以及为申请财产保全提供担保而向保险公司交纳的诉讼保全保险费等所有其他应付合理费用）。

第五条　合同的变更、解除

一、合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同。

二、合同的解除

甲乙双方共同协商后，可通过书面协议解除本合同；发生下列情形之一，甲方或乙方可以通过书面形式通知对方解除本合同：

1.因不可抗力致使合同 目的不能实现的；

2. 国家政策法规调整致使本合同履行可能违法。

3.甲方逾期支付服务费用超过【30】日的，乙方有权解除合同；

4. 甲方未按约定提供检测所需资料或配合，逾期超过【15】日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。

第六条　保密条款

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方书面同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。本合同终止后该条内容继续有效。

第七条　通知送达

1. 本合同项下的通知、送达按照合同首页载明的双方地址及联系方式执行，并适用于诉讼、仲裁程序等相关文件和法律文书的送达。

2. 如一方主体信息（包含但不限于名称、统一社会信用代码、地址电话、开户行及账号等）、委托代理人、相关电子邮件、电话、传真等发生变更，应在变更后2 日内书面通知对方，否则应承担相应责任，且另一方按本合同载明的双方地址及联系方式送达的文件均为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。若未按约定通知变更信息，给对方造成损失的应赔偿损失。

第八条　争议的处理

1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；若协商或调解不成的，则任何一方均有权向甲方所在地管辖的人民法院提起诉讼。

第九条　不可抗力

1.本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

2.因不可抗力原因导致本合同无法继续履行，双方互不承担违约责任。遇不可抗力的任何一方，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在不可抗力发生 5 个工作 日内提供事件详情及本合同不能正常履行的理由的书面说明或相关证明，并在不可抗力事件消除后 3 个工作 日内提供书面说明。

第十条 其它

1.双方对本合同已认真阅读，对本合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各种风险均已充分判断，双方方签署本合同则视为自愿承担合同义务和各风险。

2.未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议或变更协议。

3.本合同经双方签字盖章，并捺印或加盖骑缝章后生效。

4.本合同自双方盖章之日起生效。

5.本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定/委托代表人：　　法定/委托代表人：张祥英

签约时间：2026 年 2 月 10 日　　签约时间：2026 年 2 月 10 日